

PU-AC DISSONANCIA COM TEMA TNU-ADEQUAÇÃO

Verifica-se que a questão objeto da controvérsia jurídica suscitada no recurso manejado pela parte recorrente esteve afetada no representativo da controvérsia - **Tema n. 9** da TNU - (PU no processo n. PEDILEF 0027714-87.2007.4.01.3600/ MT), afetado em 06/09/2011 foi julgado (trânsito em julgado em 04/03/2013), por meio do qual foi elucidada a seguinte questão:

"Saber se os Decretos n. 5.554/2005, 5.992/2006 e 6.258/2007 reajustaram o valor das diárias dos servidores da FUNASA."

Restou firmada a seguinte tese:

"Os Decretos n. 5.554/2005, 5.992/2006 e 6.258/2007, não reajustaram o valor das diárias dos servidores da FUNASA, apenas ampliaram o rol dos destinos a serem percorridos. Vide Tema 92 - questão similar." (Tema 9 TNU).

Com efeito, depreende-se da leitura do voto condutor do acórdão que o mesmo se encontra em desconformidade com o decidido no tema pela TNU.

A propósito, consta do acórdão hostilizado: (...) NAO_INFORMADO

Posto isso, tendo em vista que o Acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento dominante do Órgão de Uniformização, com arrimo no art. 14, IV, *b*, da Resolução CJF n. 586/2019, determino a **REMESSA dos autos à Turma de origem**, a fim de que o Colegiado proceda, se for o caso, à retratação do julgado, adequando-o aos termos acolhidos pela Instância Superior.

Após o julgamento pela Turma de Origem, observe-se o disposto nos §§ 7º e 8º do art. 14 da Resolução CJF n. 586/2019:

§ 7º Nos casos do inciso IV, a nova decisão proferida pela Turma de origem substitui a anterior, ficando integralmente prejudicados os pedidos de uniformização de interpretação de lei federal anteriormente interpostos.

§ 8º Interposto novo pedido de uniformização de interpretação de lei federal em face da decisão prevista no § 7º, não cabe nova remessa à Turma de origem nos termos do inciso IV, devendo se prosseguir no exame de admissibilidade.

Intimem-se. Cumpra-se.